

Quasi-contrats — Suite & fin

Art. 1352-6 · Art. 1352-7 · Application loi dans le temps · Loteries publicitaires (Ch. mixte 6 sept. 2002)

 Cours / Doctrine  Méthodologie  Alerte examen  Grand oral  Erreurs fréquentes  Organisation

ART. 1352-6 & 1352-7 Restitution d'une somme d'argent — rôle de la mauvaise foi

Précision sur la combinaison des deux textes

L'**art. 1352-7** (mauvaise foi) a été conçu comme le reflet de l'**art. 1352-3** (fruits civils), pour les obligations non monétaires. L'intérêt visé à l'art. 1352-7 n'est pas l'intérêt légal — c'est l'intérêt en tant que fruit civil, issu de la mise en situation fructifère d'un bien (ex. loyer d'un immeuble). Ces deux textes ne portent donc pas sur les obligations de somme d'argent.

Pour les **obligations de somme d'argent**, il existe un régime distinct centré sur l'**art. 1352-6** : la restitution inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées. L'intérêt légal n'est pas un fruit civil — c'est une technique de valorisme monétaire pour lutter contre la dépréciation de la monnaie (nominalisme vs. valorisme).

COMBINAISON POSSIBLE — À LA MARGE

La mauvaise foi peut néanmoins jouer un rôle dans le cadre de l'art. 1352-6, mais de façon différente : si celui qui a reçu le paiement indu était de mauvaise foi, on peut envisager, en s'appuyant sur la jurisprudence antérieure à l'ordonnance, de le **déchoir de son droit à l'intérêt légal**. Ce n'est pas une logique de fruits (comme dans 1352-3 + 1352-7), c'est une logique de sanction : la mauvaise foi prive de la prime que constitue l'intérêt légal. La combinaison art. 1352-6 + art. 1352-7 est donc techniquement possible mais avec un sens différent.

MAL RÉDIGÉ DANS LE CODE

La distribution des textes sur les restitutions est désastreuse pédagogiquement. Les rédacteurs de l'ordonnance ont tout fondu ensemble au lieu de distinguer le régime de l'obligation monétaire et celui de l'obligation non monétaire. Il faut construire soi-même les articulations entre les textes — c'est ce que verra le correcteur exigeant.

Principe : pas de survie de la loi ancienne pour les faits juridiques

Les trois quasi-contrats (gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement injustifié) sont des **faits juridiques**. L'**art. 9 de l'ordonnance du 10 février 2016**, qui pose le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle, est **sans aucun intérêt** pour les quasi-contrats. Ce texte concerne les actes juridiques, non les faits juridiques.

La règle applicable est celle de l'**art. 2 C. civ.**, tel qu'interprété par la jurisprudence inspirée de **Paul Roubier** : la loi nouvelle s'applique immédiatement aux faits juridiques qui se constituent après son entrée en vigueur.

Distinction constitution / effets (Roubier)

Roubier a établi la distinction fondamentale entre :

- **La constitution de la situation juridique** : gouvernée par la loi en vigueur au jour où les conditions du quasi-contrat sont réunies.
- **Les effets de cette situation** : gouvernés par la loi nouvelle, applicable immédiatement, même si la situation s'est constituée sous l'empire de la loi ancienne.

En matière de quasi-contrats, l'effet principal est le versement d'une indemnité. Si un enrichissement injustifié s'est constitué sous le droit ancien, la loi nouvelle s'applique immédiatement au calcul de l'indemnité.

⚠ ARRÊT À CONNAÎTRE — CASS. CIV. 1ÈRE, 3 MARS 2021, N° 19-19000

Numéro de pourvoi remarquable par sa symétrie (19-19000). La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir appliqué les dispositions nouvelles de l'art. 1303 C. civ. pour calculer l'indemnité d'un enrichissement injustifié constitué sous le droit ancien, au visa de l'art. 2 C. civ. La Cour précise que les règles de conflit de loi dans le temps des quasi-contrats sont celles du droit commun, en l'absence de dispositions transitoires spécifiques dans l'ordonnance.

Ce raisonnement est transposable à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu par la même logique.

⚠ ERREUR GRAVE À ÉVITER

Affirmer qu'on ne peut pas appliquer les dispositions nouvelles à une situation constituée avant l'ordonnance est **faux** pour les quasi-contrats. C'est méconnaître l'art. 2 C. civ. et la distinction constitution/effets de Roubier. Un adversaire qui vous oppose cet argument ne connaît pas les bases de l'application de la loi dans le temps (niveau L1, intro au droit). L'art. 9 de l'ordonnance ne règle pas la question des quasi-contrats.

GRAND ORAL — SUJET RÉCURRENT

Ce point est parfaitement adapté au grand oral pour tester la maîtrise des fondamentaux. Savoir articuler : quasi-contrats = faits juridiques → principe d'application immédiate de la loi nouvelle (art. 2 C. civ.) → distinction constitution/effets → arrêt 2021. Ne pas connaître Roubier est éliminatoire.

Genèse — une proposition doctrinale transformée

Alain **Bénabent** avait proposé la consécration d'un quasi-contrat général de création d'apparence trompeuse pour donner une assise positive à la théorie de l'apparence, dispersée en droit français. Son collègue **Jean-Pierre Gridel** (ancien directeur de l'IEJ de Paris 5, puis conseiller à la Cour de cassation) avait repris cette proposition dans son rapport pour les arrêts du 6 septembre 2002. La Cour a retenu l'idée mais l'a limitée aux seules loteries publicitaires — déception doctrinale majeure selon les auteurs qui espéraient un arrêt historique.

Conditions du quasi-contrat (Ch. mixte 6 sept. 2002)

- **Annonce de gain faite à personne dénommée** : il faut un courrier nominatif, adressé individuellement, pas une distribution en masse. Un courriel générique à une adresse e-mail ne suffit pas — une adresse e-mail n'est qu'une boîte aux lettres, comme une distribution dans des enveloppes blanches.
- **Absence d'aléas perceptibles à première lecture** : aucune réserve apparente sur l'attribution du lot ne doit figurer à première lecture du courrier. La Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond sur ce point.

Effet : **exécution forcée** de la délivrance du lot — non une simple réparation du préjudice. C'est là l'anomalie technique de ce quasi-contrat : il conduit à une exécution forcée, effet normalement réservé aux actes juridiques, alors que le quasi-contrat est un fait juridique.

⚠ VERRUE JURIDIQUE — À CONNAÎTRE ET À CRITIQUER

Ce quasi-contrat est une verrue parce qu'il viole la logique des quasi-contrats : pas d'exécution forcée, pas de correction d'une commutation patrimoniale injustifiée. La Cour a bricolé une solution fautive de texte adapté. Ne pas remettre en cause ce caractère atypique dans une copie = signal d'un candidat qui ne maîtrise pas la matière.

Articulation des deux arrêts du 6 septembre 2002

- **1er arrêt** : lorsque les deux conditions sont réunies → quasi-contrat → exécution forcée du lot. Engagement unilatéral de volonté et responsabilité civile délictuelle sont exclus.
- **2e arrêt** : lorsque les conditions du quasi-contrat ne sont pas réunies (faute de l'une ou l'autre condition) → responsabilité civile délictuelle possible, comme pisaller. Mais le préjudice réparable sera limité à un espoir déçu (préjudice moral + éventuellement perte de temps). Aucune exécution forcée.

L'écart pratique est colossal : exécution forcée pour 100 000 € promis vs. quelques centaines d'euros de réparation d'un espoir déçu. C'est l'illustration concrète de la différence acte juridique/faît juridique.

⚠ ERREUR FATALE — HÉSITER ENTRE LES DEUX FONDEMENTS

Une fois le quasi-contrat consacré comme fait juridique, il est impossible de recourir à un acte juridique (engagement unilatéral de volonté, contrat). Un quasi-contrat est un fait — il exclut tout acte. Toute copie qui hésite entre les deux fondements révèle une méconnaissance des sources d'obligations.

État du droit après l'ordonnance de 2016

L'ordonnance n'a pas codifié ce quasi-contrat de loterie publicitaire. L'**art. 1300 al. 2** C. civ. énumère les quasi-contrats (gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement injustifié) sans les qualifier de limitatifs. Or ce n'est pas parce que la loi énumère des quasi-contrats que la jurisprudence ne peut pas en créer — la preuve en est l'enrichissement sans cause lui-même, création prétorienne codifiée en 2016.

Deux scénarios possibles après l'ordonnance :

- **Maintien de la jurisprudence du 6 sept. 2002** : la Cour de cassation affirme sa fonction normative en maintenant ce quasi-contrat malgré le silence de la loi.
- **Abandon et retour à l'engagement unilatéral de volonté** : désormais consacré par le Code civil, l'engagement unilatéral de volonté pourrait jouer le même rôle avec les mêmes conditions (courrier à personne dénommée + absence d'aléa perceptible). Le droit positif ne changerait pas — seul le fondement changerait.

ERREUR DANS CERTAINS CORRIGÉS CRFPA EN CIRCULATION

Affirmer que « le quasi-contrat de loterie publicitaire a été abandonné parce que les quasi-contrats sont désormais limitativement énumérés par la loi » est doublement faux : (1) le code ne pose pas une énumération limitative ; (2) même si c'était le cas, un abandon de jurisprudence ne découle pas automatiquement du silence de la loi. Une copie qui écrit cela révèle une ignorance totale de la théorie des sources.